



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.A. Pemb./646/72

Lampiran : -

Perihal : Pengumpulan Yurisprudensi.

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi

2. Para Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

Jakarta, 19 Mei 1972

SURAT EDARAN/INSTRUKSI

NOMOR: 02/1972

1. Diberitahukan kepada semua Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa mulai/1972 semua Hakim memperoleh Yurisprudensi secara gratis.
2. Diinstruksikan agar demi memperbaiki mutu keputusan para Hakim, maka Pengadilan Tinggi mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap keputusan tersebut.
3. Untuk melaksanakan pasal 4 (3) UU 14/1970, diinstruksikan mulai Juni 1972 diadakan *indexing* berdasarkan subjek sebagai berikut:

PERDATA:

- Hukum tertulis
 - o Hukum BW
 - o Hukum Dagang
 - o Dan lain-lain
- Hukum adat
- Hukum Acara

PIDANA:

- Tindak Pidana yang ada W.v.s.
- *Algemene leerstukken*
- *Speciale delicten*
- Tindak Pidana di luar W.v.s.
- Hukum Acara Pidana.

Buku register tetap diadakan untuk mengadakan *chronologische volgorde*.

4. Salinan keputusan diberi bentuk yang *uniform* untuk seluruh Indonesia seperti suatu akta notaris, untuk mencegah pemalsuan. Semua perubahan diberi *renvoi* yang harus ditandatangani lengkap dan bukan diparaf.

5. Pengumpulan Yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan-badan lain baik swasta maupun Pemerintah tak dapat melakukan pengumpulan Yurisprudensi. Kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu.

Berdasarkan UU Mahkamah Agung menyelenggarakan *eenheid in de rechtspraak*, oleh karena itu Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan tersebut yang merupakan suatu *richt-lijn* yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili perkara. Perkara-perkara yang menjadi *richt-lijn* adalah terutama perkara yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumannya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolaknya.

Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.

Dengan demikian kalau ada pihak lain yang mengadakan pengumpulan Yurisprudensi baik mengenai keputusan-keputusan yang telah melalui kasasi maupun mengenai keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi maka hal ini akan mengganggu *eenheid in de recht-spraak*.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, S.H.)

Atas Perintah Majelis: Pj. Panitera,

ttd.

(Pitojo, S.H.)